甘肃赫博陇药科技有限责任公司
“4.3”高处坠落事故调查报告

县应急管理局

2019年4月3日，甘肃赫博陇药科技有限责任公司建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚项目发生一起生产安全事故，致1人死亡，直接经济损失76万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织各职能部门主要领导及相关人员第一时间赶赴现场，指导善后处理工作，积极安抚死者家属。4月8日，县政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由县委常委、副县长李珍同志任组长，县应急、纪委监委、公安、总工会、人社和碧岩镇人民政府等单位人员为成员的“甘肃赫博陇药科技有限责任公司“4·3”高处坠落事故调查组”(以下简称“事故调查组”)，展开对事故的调查工作。

事故调查组按照生产安全事故调查“四不放过”的原则，通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故

性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故单位概况

甘肃赫博陇药科技有限责任公司（以下简称“赫博陇药”），成立于2015年5月30日，公司法人代表邵宝平，注册资本为720万元，统一社会信用代码:91621122**********,主要经营范围为陇药无土工厂化育苗及绿色栽培技术的研发、推广及转让,陇药精深产品加工技术开发、推广及转让,陇药栽培专用肥的开发,推广及转让，生态养殖,肉制品加工及销售，办公地址位于陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化大楼1112室。

项目概况：陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地建设项目，位于碧岩镇珠帘村白坪社，占地面积23.4亩，一期建设内容为新建标准圈舍一座3000㎡、活动场5000㎡、消毒室30㎡、兽医检验分析室30㎡、饲料营养分析室30㎡、管理用房400㎡、饲料库200㎡、机具设备库300㎡、干草棚300㎡、青贮氨化池2500m³、沼气池300m³,新购大型铡草机2台、装载机2台、饲料粉碎机2台、饲料混合机2台，引进适用性高产基础母牛200头、基础母羊200只。发生事故现场为晾晒棚钢结构搭建工程。发包方甘肃赫博陇药科技有限公司与承包方许雄雄个人签订了施工合同，承包面积1776㎡，工程总造价人民币71040元，按照合同付款约定，事故发生时甲方给乙方已支付70%工程款计人民币49728元

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2019年4月3日上午8时20分左右，由赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建过程中，施工方负责人吴雄伟和工人刘建强将钢结构拱形梁用短撬杠固定在汽车式起重机起吊钢丝绳上，并指挥操作人员刘录星（建设类建设机械岗位培训合格证书编号：1141901400505，分类号：QZJ-381260）起吊拱形梁，起吊至1米高度时，操作人员刘录星要求用U型环重新对拱形梁进行固定后起吊，但施工方负责人吴雄伟贪图方便在短撬杠和拱形梁末端绑上牵引绳后继续指挥起吊，刘录星将拱形梁起吊至最高点下降过程中和钢结构承重柱碰撞，固定拱形梁的短撬杠滑落，拱形梁跌落至钢结构承重柱旁边的2层脚手架上，将站在脚手架上准备焊接固定拱形梁的吴兴旺打落到地下，吴兴旺头部着地，背部和头部受伤。

事故发生后，项目承包人许雄雄拨打了120急救电话，吴雄伟等人将伤者吴兴旺用皮卡车送至碧岩镇龙川村附近时120急救车到达，将伤者转至120急救车后送往陇西县第一人民医院脑系科，经抢救无效死亡。

（二）事故报告、救援及善后处置情况

4月3日17时30分，死者吴兴旺家属向县应急管理局报告了事故。接到事故报告后，县应急局、公安等部门和碧岩镇政府相关人员及时赶到事故现场，进行事故处置工作。同时将事

故情况向陇西县人民政府和定西市应急管理局进行了书面报告。经各职能部门积极协调，许雄雄与死者家属达成赔偿协议，赔付死者家属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共计76万元，善后事宜得到妥善处理。

三、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

1.赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目实际合伙承包人、施工现场负责人吴雄伟，未依法取得工程建设相关资质证书，未取得开工许可，未严格落实安全生产主体责任，未严格落实安全生产教育培训制度，未严格落实安全操作规程，没有明确施工过程中存在的危险因素和防范措施，无安全技术交底违规施工，凭经验施工，安全意识差，贪图方便用短撬杠固定拱形梁，违章冒险指挥汽车式起重机司机刘录星起吊拱形梁作业，导致事故发生。

2.赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目汽车式起重机司机刘录星安全意识差，在明知起吊的拱形梁未用U型环固定的情况下，违反吊装作业“十不准”规定，违章冒险作业，导致事故发生。

（二）间接原因

1.许雄雄。赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目承包人。未依法取得工程建设相关资质证书，未取得开工许可，未严格落实安全生产

主体责任，未严格落实安全生产教育培训制度，未严格落实安全操作规程，没有明确施工过程中存在的危险因素和防范措施，无安全技术交底违规施工，施工人员凭经验施工，安全意识差，非法承揽工程，导致事故发生。

2.甘肃赫博陇药科技有限责任公司。作为该项目的建设单位，主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员均未按《安全生产法》要求取得安全生产知识和管理能力考核合格上岗，未深刻吸取“11.23”事故教训，对无资质的施工队再次进行施工建设麻木不仁，未按照法律规定要求委托有相应资质、等级的工程监理对项目进行安全监管，在安全生产管理上主体责任落实不到位，对“11.23”事故未按照“四不放过”原则进行彻底整改，未得到相关部门复工复产指令私自开工建设，导致事故发生。

（三）事故性质认定、人员伤亡情况和直接经济损失

1.事故性质认定：经事故调查组调查认定，甘肃赫博陇药科技有限责任公司“4.3”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

2.人员伤亡情况和直接经济损失：本次事故造成1人死亡（死者：吴兴旺，男，汉族，1977年5月27日生，公民身份证号：622425**********33，家庭住址：甘肃省陇西县渭阳乡崔家湾村吴家沟社7号）；造成直接经济损失76万元。

四、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）对相关责任人的责任认定及处理建议

1.吴雄伟。赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目实际合伙承包人之一，施工现场负责人，未依法取得工程建设相关资质证书，未取得开工许可，未严格落实安全生产主体责任，未严格落实安全生产教育培训制度，未严格落实安全操作规程，没有明确施工过程中存在的危险因素和防范措施，无安全技术交底违规施工，凭经验施工，安全意识差，贪图方便用短撬杠固定拱形梁，违章冒险指挥汽车式起重机司机刘录星起吊拱形梁作业，导致事故发生。**对本次事故的发生负直接责任**，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议由县应急管理局处以3.5万元的行政处罚。

2.刘录星。赫博陇药建设的陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目汽车式起重机司机，没有对施工环境有正确的认知，在明知起吊的拱形梁未用U型环固定的情况下，违反吊装作业“十不准”规定，违章冒险作业，导致事故发生。**对本次事故的发生负直接责任**，建议由甘肃赫博陇药科技有限责任公司陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目承包人许雄雄和刘录星雇主按照管理规定给予处理。

3.许雄雄。赫博陇药陇西县碧岩镇有机药膳畜禽产品开发与产业化示范基地晾晒棚搭建项目合伙承包人，未依法取得工程建设相关资质证书，未取得开工许可，未严格落实安全生产主体责任，未严格落实安全生产教育培训制度，未严格落实安全

操作规程，没有明确施工过程中存在的危险因素和防范措施，无安全技术交底违规施工，施工人员凭经验施工，安全意识差，非法承揽工程，导致事故发生。**对本次事故负管理责任。**依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议由县应急管理局处以3.5万元的行政处罚。

4.邵宝平。甘肃赫博陇药科技有限责任公司法定代表人，企业安全生产第一责任人，安全主体责任不落实，对施工工程项目失察失管，未经开工许可擅自组织施工，项目未招投标，发包给无资质的个人承包，施工过程安全监管不到位，导致事故发生，**对本次事故的发生负管理责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条及《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第四条的规定，建议由县应急管理局处以5.66万元的行政处罚。

（二）对事故单位的责任认定及处理建议

甘肃赫博陇药科技有限责任公司。作为该项目的建设单位，主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员均未按《安全生产法》要求取得安全生产知识和管理能力考核合格上岗，未深刻吸取“11.23”事故教训，对无资质的施工队再次进行施工建设麻木不仁，未按照法律规定要求委托有相应资质、等级的工程监理对项目进行安全监管，在安全生产管理上主体责任落实不到位，对“11.23”事故未按照“四不放过”原则进行彻底整改，未得到相关部门复工复产指令私自开工建设，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规

定，建议由县应急管理局处以20万元的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全生产红线意识，强化落实安全生产主体责任

生产经营单位是安全生产的责任主体，必须落实好安全生产主体责任。甘肃赫博陇药科技有限责任公司在“11.23”事故发生后，未深刻吸取教训并反思，未按照“四不放过”原则对责任人进行追究、对现场进行整改，导致“4.3”事故再次发生。赫博陇药要切实深刻吸取两次事故教训，充分认识加强安全生产工作的重要性和紧迫性，严格执行以法定代表人负责制为核心的安全生产责任制和岗位操作规程，层层狠抓落实，把责任层层落实到生产活动最小单元；深入、持久、彻底地排查治理安全隐患，对检查中发现的隐患必须立即督促整改，要把隐患排查治理常态化、长效化，切实做到全面无死角排查，建立隐患销号台账，及时有效整改隐患；要加强安全教育培训，提高员工安全意识和事故防范能力，杜绝违章违规作业；强化安全基础设施和标准化建设，提升企业本质安全。要对实际建设施工的施工队有无资质问题严格把关，在安全生产管理上要委托有相应资质、等级的工程监理对项目进行安全监管，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，严密防范此类事故发生。

（二）举一反三开展行业隐患排查，严厉打击非法违法行为

县住建局要加大对建筑施工企业专业承包、劳务分包施工项

目的安全监管力度，不能以包代管，一包了之。严厉打击查处无资质施工、超资质范围承揽工程、违法分包转包、不按专项设计方案施工、无相应资质证书从事建设工程等违法违规施工行为。举一反三，立即对全县在建工程进行全面整顿，开展安全生产专项检查，全面彻底排查整治隐患，坚决堵塞漏洞。各乡镇要对辖区内达不到招标投标、未进行有关资料审查和报备的在建工程进行全面排摸，形成台账并及时上报行业主管部门，同时配合行业主管部门对在建工程项目中存在的隐患和问题及时督促整改。

（三）深刻汲取和反思事故沉痛教训，深化安全生产专项整治

碧岩镇和县住建、农业农村等相关部门要按照“属地管理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，根据《陇西县安全生产委员会办公室关于印发安全生产大排查大整治大提升专项行动实施方案的通知》精神，结合本辖区、本行业领域的实际情况和突出问题，对易发生生产安全事故、易造成人员伤亡的重点行业、重点领域、重点企业、重点部位进行专项检查；要充分利用电视、网络、报纸、微信工作群、宣传专栏等多种媒介普及安全生产法律法规及安全常识，注重运用典型事故案例开展警示教育，增强全社会科学发展、安全发展的安全意识；要充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，坚决曝光各类安全隐患、安全措施落实不力的典型问题和非法违法生产经营行为；要鼓励群众和新闻单位监督

举报各类安全生产违法行为，努力营造全社会重视安全生产、支持安全生产、推动安全生产的良好氛围。

2019年6月2日